

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2201/2542

นายดิลก ศรีสมบูรณ์
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

++ เรื่อง ตัวเงิน

++ โปรดดูย่อจากหนังสือคำพิพากษาศาลฎีกา สำนักงานศาลยุติธรรม

++ เล่มที่ 8 หน้า 71 ++

++ ขอดูชุดพิเศษโปรดติดต่อห้องบริการเอกสารสำเนาคำพิพากษา (ห้องสมุด)
ชั้น 4, 5 ++

เรื่อง ตัวเงิน

จำเลยที่ ๑ ฎีกาคัดค้าน คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ลงวันที่ ๒๔ เดือน เมษายน
พุทธศักราช ๒๕๔๑

ศาลฎีกา รับวันที่ ๒๑ เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๑

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้ทรงเศษเช็คเช็ค ธนาคารอาคารสงเคราะห์
สำนักงานใหญ่ เช็คเลขที่ ๑๒๓๕๒๓๒ ลงวันที่ ๑๘มิถุนายน ๒๕๓๙ จำนวนเงิน

๔๐๖,๐๐๐ บาท โดยจำเลยที่ ๑ เป็นผู้ส่งจ่ายและจำเลยที่ ๒ ที่ ๓ ลงลายมือชื่อสลัก
หลังแล้วนำเช็คมาชำระหนี้เงินกู้ยืมแก่โจทก์ เมื่อแคชเชียร์เช็คฉบับดังกล่าวถึง
กำหนดชำระเงิน โจทก์นำไปเข้าบัญชีเรียกเก็บเงิน แต่ธนาคารตามเช็คได้ปฏิเสธการ
จ่ายเงิน ในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๓๙ ว่า "มีคำสั่งให้ระงับการจ่าย" เป็นเหตุให้โจทก์
ได้รับความเสียหาย จำเลยทั้งสามต้องรับผิดชอบชำระหนี้เงิน ๔๐๖,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย
อัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินจนกว่าชำระเสร็จแก่
โจทก์ ถึงวันฟ้องเป็นเวลา ๑๖ วัน เป็นเงินดอกเบี้ย ๑,๓๓๔ บาทขอให้บังคับจำเลยทั้ง
สองร่วมกันชำระหนี้เงิน ๔๐๗,๓๓๔ บาท และดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้น
เงิน ๔๐๖,๐๐๐ บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ ๑ ให้การว่า จำเลยที่ ๑ ได้ส่งจ่ายแคชเชียร์เช็คพิพาทให้แก่จำเลยที่ ๒
และหรือจำเลยที่ ๓ เพื่อส่งมอบเงินกู้ที่จำเลยที่ ๒ และที่ ๓ ได้ร่วมกันกู้ไปจากจำเลยที่
๑ ต่อมาจำเลยที่ ๒ มีหนังสือแจ้งให้จำเลยที่ ๑ ระงับการจ่ายเงินตามแคชเชียร์เช็ค
โดยอ้างว่าแคชเชียร์เช็คหายเนื่องจากถูกชิงทรัพย์ และได้แจ้งความร้องทุกข์ต่อ
พนักงานสอบสวนแล้วจำเลยที่ ๑ ได้ระงับการจ่ายเงินตามแคชเชียร์เช็คพิพาทโดย
สุจริต โจทก์ไม่ใช่ผู้ทรงโดยชอบด้วยกฎหมาย ไม่มีอำนาจฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ ๒ และที่ ๓ ให้การทำนองเดียวกันว่า จำเลยที่ ๒ และที่ ๓ ไม่ได้เป็นหนี้
เงินกู้ยืมโจทก์และไม่ได้สลักหลังเช็คพิพาทให้แก่โจทก์ โจทก์แย่งเช็คพิพาทไปจาก
จำเลยที่ ๒ และที่ ๓ โดยทุจริต และเขียนชื่อจำเลยที่ ๒ และที่ ๓ ด้านหลังเช็คพิพาท
จากนั้นได้นำเช็คพิพาทไปขึ้นเงิน โจทก์จึงไม่ใช่ผู้ทรง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระหนี้เงิน ๔๐๖,๐๐๐
บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๓๙ เป็นต้น
ไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ โดยดอกเบี้ยคิดถึงวันฟ้องเป็นเงินไม่เกิน ๑,๓๓๔

บาท กับให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนดค่า
ทนายความ ๓,๐๐๐ บาท

จำเลยที่ ๑ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยที่ ๑ ใช้ค่าทนายความชั้นอุทธรณ์แทนโจทก์
๑,๐๐๐ บาท

จำเลยที่ ๑ ฎีกา

ศาลฎีกาตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ทางพิจารณาโจทก์นำสืบว่า เมื่อวันที่
๕ กรกฎาคม ๒๕๓๙ โจทก์ได้รับแคชเชียร์เช็คธนาคารอาคารสงเคราะห์ ลงวันที่ ๑๘
มิถุนายน ๒๕๓๙ จำนวนเงิน ๔๐๖,๐๐๐ บาท จำเลยที่ ๑ ลงลายมือชื่อเป็นผู้ส่งจ่าย
และจำเลยที่ ๒ ที่ ๓ ลงลายมือชื่อสลักหลังตามเอกสารหมาย จ.๑ จำเลยที่ ๒ นำมา
มอบให้โจทก์เพื่อชำระหนี้เงินกู้ยืม เมื่อแคชเชียร์เช็คถึงกำหนดชำระเงินโจทก์นำไป
เรียกเก็บเงิน แต่จำเลยที่ ๑ ได้ปฏิเสธการจ่ายเงินในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๓๙ โดยให้
เหตุผลว่า "มีคำสั่งให้ระงับการจ่าย" ตามใบคินเช็คเอกสารหมาย จ.๒ โจทก์ทวงถาม
แล้ว จำเลยทั้งสามเพิกเฉยโจทก์ได้รับความเสียหาย จำเลยทั้งสามต้องร่วมกันชำระ
เงินตามแคชเชียร์เช็ค พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ธนาคาร
ปฏิเสธการจ่ายเงิน เหตุที่โจทก์ได้รับแคชเชียร์เช็คเนื่องจากจำเลยที่ ๒ ได้กู้ยืมเงิน
โจทก์ ๓ ครั้ง ตามสัญญากู้ยืมเงิน เอกสารหมาย จ.๓ ถึง จ.๕ รวมทั้งสิ้นเป็นเงินกู้
๓๙๙,๙๔๐ บาท เดิมจำเลยที่ ๒ ตกลงจะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและบ้านเพื่อหักใช้หนี้เงิน
ตามสัญญากู้ยืมเงินและจะชำระเงินส่วนที่เหลือให้แก่โจทก์ ต่อมาเมื่อปลายเดือน
มิถุนายน ๒๕๓๙ จำเลยที่ ๒ อ้างว่าจำนองที่ดินพร้อมบ้านไว้แก่จำเลยที่ ๑ ได้ และนัด
พบโจทก์ในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๓๙ ที่สำนักงานที่ดินสาขาลาดกระบังจำเลยที่ ๒
และที่ ๓ ได้จดทะเบียนจำนองที่ดินและได้รับแคชเชียร์เช็คพิพาทเอกสารหมาย จ.๑

จากจำเลยที่ ๑ แล้วมอบแคชเชียร์เช็คพิพาทให้บุตรชายของจำเลยที่ ๒ ไป โจทก์กับเพื่อนจึงได้นัดกับจำเลยที่ ๒ จะไปเอาแคชเชียร์เช็คที่พิพาทที่บ้านจำเลยที่ ๒ แต่ในระหว่างทางได้แวะเจรจากันที่ป้อมยามของเจ้าพนักงานตำรวจที่การเคหะร่มเกล้าซึ่งจำเลยที่ ๓ ก็ได้มาพบด้วย จำเลยที่ ๒ ตกลงจะชำระหนี้ให้แก่โจทก์และได้ให้นายยาชิน สุดประเวส น้องชายไปนำแคชเชียร์เช็คพิพาทมาให้จำเลยที่ ๒ และที่ ๓ ลงลายมือชื่อสลักหลังชำระหนี้เงินกู้ยืมดังกล่าวพร้อมเงินกู้ยืมอีก ๓๐,๐๐๐ บาท ที่จำเลยที่ ๒ ยืมโจทก์เพิ่มอีกในขณะนั้นโดยหักหนี้เงินที่จำเลยที่ ๒ ได้รับไปจากโจทก์แล้วค้างชำระเท่าใดจำเลยที่ ๒ ตกลงชำระแก่โจทก์ภายใน ๓ เดือน ทั้งตกลงกันว่าเมื่อแคชเชียร์เช็คพิพาทเรียกเก็บเงินได้แล้ว โจทก์จะคืนหลักฐานการกู้ยืมเงินให้แก่จำเลยที่ ๒ เมื่อธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามแคชเชียร์เช็คพิพาทแล้วโจทก์สอบถามจำเลยที่ ๑ ได้ความว่าจำเลยที่ ๒ ได้ขอยกเลิกแคชเชียร์เช็คพิพาทและให้จำเลยที่ ๑ ออกแคชเชียร์เช็คฉบับใหม่ให้แทนฉบับพิพาทซึ่งอ้างว่าหายโดยถูกชิงทรัพย์ไป ตามสำเนารายงานประจำวันเอกสารหมาย จ.๕ แต่พนักงานสอบสวนไม่รับแจ้งข้อหาชิงทรัพย์ คงรับแจ้งว่าเอกสารหายเท่านั้น ต่อมาวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๓๙ โจทก์ได้แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลลาดกระบังว่า จำเลยที่ ๒ แจ้งความเท็จว่าแคชเชียร์เช็คพิพาทสูญหายตามสำเนารายงานประจำวันเอกสารหมาย จ.๖ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๓๙ ทนายโจทก์แจ้งให้จำเลยที่ ๑ ชำระเงินตามแคชเชียร์เช็คพิพาทให้แก่โจทก์ตามเอกสารหมาย จ.๗ และ จ.๘ และวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๓๙ โจทก์แจ้งให้จำเลยที่ ๑ ระับการออกแคชเชียร์เช็ค จำเลยที่ ๑ ได้รับหนังสือแล้วตามเอกสารหมาย จ.๑๐ และ จ.๑๑ แต่วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๓๙ จำเลยที่ ๑ ออกแคชเชียร์เช็คฉบับใหม่ให้แก่จำเลยที่ ๒ ที่ ๓ กับพวกตามสำเนาแคชเชียร์เช็ค พร้อมเอกสารหมาย จ.๑๓ ถึง จ.๑๙ อันเป็นการกระทำละเมิดต่อโจทก์

จำเลยที่ ๑ นำสืบว่า เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๓๙ จำเลยที่ ๒ และที่ ๓ กับนางอนุสรณ์ สุดประเวส ได้ร่วมกันกู้ยืมเงินจากจำเลยที่ ๑ จำนวน ๔๖๔,๐๐๐ บาท เพื่อ

ซื้อที่ดินพร้อมอาคารตามหนังสือสัญญากู้เงินเอกสารหมายเลข ๕ และผู้กู้ได้รับเงินจากจำเลยที่ ๑ แล้ว เป็นเช็คเชียร์เช็ค ๒ ฉบับ ฉบับแรกจำนวน ๕๘,๐๐๐ บาท อีกฉบับจำนวนเงิน ๔๐๖,๐๐๐ บาท ตามคู่ฉบับเช็คเชียร์เช็คเอกสารหมายเลข ๖ ซึ่งตรงกับเช็คเชียร์เช็คพิพาทเอกสารหมายเลข จ.๑ โดยส่งจ่ายให้แก่จำเลยที่ ๒ เพียงคนเดียว ตามความต้องการของผู้กู้ตามคำขอรับเงินกู้เอกสารหมายเลข ๗ จำเลยที่ ๒ ได้ลงลายมือชื่อไว้หลังหนังสือสัญญากู้เงินเอกสารหมายเลข ๕ เพื่อเป็นหลักฐานการรับเช็คเชียร์เช็คไป ต่อมาวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๓๙ จำเลยที่ ๒ แจ้งว่าเช็คเชียร์เช็คพิพาทเอกสารจ.๑ ถูกคนร้ายชิงไปขอยกเลิกเช็คเชียร์เช็คดังกล่าวและขอให้จำเลยที่ ๑ ระวังการจ่ายเงินตามเช็คเชียร์เช็คพิพาทตามเอกสารหมายเลข ๘ ถึง ๑๐ และ จ.๕ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๓๙ จำเลยที่ ๑ จึงปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คเชียร์เช็คพิพาทว่า "มีคำสั่งให้ระงับการจ่าย" จำเลยที่ ๑ กระทำการโดยสุจริตตามระเบียบที่กำหนดไว้ ต่อมาวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๓๙ จำเลยที่ ๒ ที่ ๓ และนางอนุสรณ์ ผู้กู้ ขอให้จำเลยที่ ๑ ออกเช็คเชียร์เช็คฉบับใหม่แทนฉบับเดิม ตามเช็คเชียร์เช็คฉบับใหม่และเอกสารประกอบหมายเลข จ.๑๓ ถึง จ.๑๙ ผู้กู้ทั้งสามคนได้เบิกเงินตามเช็คเชียร์เช็คที่ออกใหม่ไปแล้ว

พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติโดยคู่ความมิได้ฎีกาโต้แย้งว่า จำเลยที่ ๑ ลงลายมือชื่อสั่งจ่ายเช็คเชียร์เช็คพิพาทเอกสารหมายเลข จ.๑ มอบให้แก่จำเลยที่ ๒ แทนเงินที่จำเลยที่ ๒ ที่ ๓ และนางอนุสรณ์ สูดประเวส ร่วมกันกู้ยืมจากจำเลยที่ ๑ ต่อมาโจทก์นำเช็คเชียร์เช็คพิพาทไปเรียกเก็บเงิน แต่จำเลยที่ ๑ ปฏิเสธการจ่ายเงิน อ้างว่ามีคำสั่งให้ระงับการจ่ายเพราะจำเลยที่ ๒ มีหนังสือแจ้งแก่จำเลยที่ ๑ ให้ระงับการจ่ายเงิน โดยอ้างว่าเช็คเชียร์เช็คพิพาทถูกชิงทรัพย์ไปต่อมาจำเลยที่ ๑ ออกเช็คเชียร์เช็คฉบับใหม่ให้แก่จำเลยที่ ๒ ที่ ๓ กับพวกไป ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ ๑ ข้อแรกมีว่าโจทก์เป็นผู้ทรงเช็คเชียร์เช็คพิพาทโดยสุจริตหรือไม่ โจทก์อ้างตนเองเบิกความประกอบหนังสือสัญญากู้เงินเอกสารหมายเลข จ.๓ และ จ.๔ ว่า

จำเลยที่ ๒ กู้เงินโจทก์รวมเป็นเงิน ๓๙๙,๙๔๐ บาท (ที่ถูกคือ ๓๙๙,๕๔๐ บาท) ในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๓๙ จำเลยที่ ๒ กู้เงินโจทก์อีก ๓๐,๐๐๐ บาท และชำระหนี้บางส่วนด้วยเช็คเชียร์เช็คพิพาทเอกสารหมายเลข จ.๑ โดยจำเลยที่ ๒ และที่ ๓ ลงลายมือชื่อสลักหลังมอบให้แก่โจทก์ ส่วนที่เหลือจะชำระคืนภายใน ๓ เดือน ซึ่งนายสุบัญญัติ สุขศิลป์ พยานโจทก์ก็มาเบิกความยืนยันว่า จำเลยที่ ๒ และที่ ๓ ลงลายมือชื่อสลักหลังเช็คเชียร์เช็คพิพาทมอบให้แก่โจทก์ไว้ด้วย จำเลยที่ ๑ นำสืบว่า จำเลยที่ ๒ ที่ ๓ และนางอนุสรณ์ สุดประเวศ ร่วมกันกู้เงินจำนวน ๔๖๔,๐๐๐ บาท จากจำเลยที่ ๑ และได้รับเช็คเชียร์เช็คพิพาทเอกสารหมายเลข จ.๑ ไป โดยจำเลยที่ ๒ ลงลายมือชื่อหลังหนังสือสัญญากู้เงินเอกสารหมายเลข ล.๕ เพื่อเป็นหลักฐานในการรับเช็คเชียร์เช็คพิพาทซึ่งลายมือชื่อจำเลยที่ ๒ ที่ ๓ ที่ลงไว้ด้านหลังหนังสือสัญญากู้เงินเอกสารหมายเลข ล.๕ ดังกล่าว เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับลายมือชื่อผู้สลักหลังเช็คเชียร์เช็คพิพาทและลายมือชื่อผู้กู้เงินโจทก์ตามหนังสือสัญญากู้ยืมเงินเอกสารหมายเลข จ.๓ และ จ.๕ แล้วมีลักษณะคล้ายคลึงกันเป็นอย่างยิ่งพยานหลักฐานที่โจทก์นำสืบจึงมีน้ำหนักควรแก่การรับฟังดียิ่งกว่าพยานหลักฐานของจำเลยที่ ๑ ว่า จำเลยที่ ๒ กู้เงินโจทก์ แล้วจำเลยที่ ๒ และที่ ๓ ลงลายมือชื่อสลักหลังเช็คเชียร์เช็คพิพาทเพื่อชำระหนี้บางส่วนแก่โจทก์ โจทก์จึงเป็นผู้ทรงเช็คเชียร์เช็คพิพาทโดยสุจริต

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ ๑ ข้อต่อไปมีว่าจำเลยที่ ๑ ต้องรับผิดชอบโจทก์หรือไม่ จำเลยที่ ๑ ฎีกาว่า เมื่อมีคำบอกกล่าวแก่จำเลยที่ ๑ ว่าเช็คเชียร์เช็คพิพาทถูกชิงทรัพย์สูญหายไปและจำเลยที่ ๑ ได้ใช้สิทธิโดยสุจริตระงับและยกเลิกเช็คตามกฎหมายจึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้เงินตามเช็คตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๙๙๑ และ ๙๙๒ นั้น เห็นว่า ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๙๙๑ บัญญัติว่า "ธนาคารจำต้องใช้เงินตามเช็คซึ่งผู้เคยค้าได้ออกเบิกเงินแก่ตน เว้นแต่ในกรณีดังกล่าวต่อไปนี้ คือ (๑) ... (๓) ได้มีคำบอกกล่าวว่าเช็คนั้นหายหรือถูกลักไป" และตามมาตรา ๙๙๒ บัญญัติว่า "หน้าที่และอำนาจของธนาคารซึ่งจะใช้เงินตาม

เช็คอันเบิกแก้ตนนั้น ท่านว่าเป็นอันสุดสิ้นไปเมื่อกรณีเป็นดังจะกล่าวต่อไปนี้ คือ (๑) มีคำบอกห้ามใช้เงิน..." เห็นได้ว่า บทบัญญัติดังกล่าวนี้เป็นข้อยกเว้นที่ให้อำนาจธนาคารไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินตามเช็คซึ่งผู้เคยค้าส่งจ่ายมาเบิกเงินแก้ตนจึงเป็นคนละกรณีกับการที่ธนาคารซึ่งเป็นผู้ส่งจ่ายเช็คจะต้องรับผิดชอบผู้ทรงเช็คดังที่พิพาทกันในคดีนี้ เพราะข้อเท็จจริงปรากฏว่าเช็คพิพาทเป็นแคชเชียร์เช็คที่จำเลยที่ ๑ เป็นผู้ส่งจ่าย หากให้ผู้เคยค้าส่งจ่ายเช็คพิพาทมาเบิกเงินจากธนาคารจำเลยที่ ๑ ไม่ จำเลยที่ ๑ จึงอ้างมาตรา ๙๙๑ (๓) และมาตรา ๙๙๒ (๑) มายกเว้นความรับผิดชอบของตนต่อโจทก์ ซึ่งเป็นผู้ทรงเช็คหาได้ไม่ เมื่อมาตรา ๙๐๐ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า"บุคคลผู้ลงลายมือชื่อของตนในตั๋วเงินยอมจะต้องรับผิดชอบในความในตั๋วเงินนั้น" ฉะนั้นจำเลยที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้ส่งจ่ายแคชเชียร์เช็คพิพาท จึงต้องผูกพันตนเป็นลูกหนี้ชั้นต้นที่จะต้องจ่ายเงินตามเช็คให้แก่ผู้ทรงเช็ค เมื่อโจทก์เป็นผู้ทรงแคชเชียร์เช็คพิพาทโดยชอบ จึงพึงให้จำเลยที่ ๑ รับผิดชอบเช็คได้โดยตรง จำเลยที่ ๑ จะอ้างว่าได้ออกแคชเชียร์เช็คฉบับใหม่ให้แก่จำเลยที่ ๒ ไปแล้ว เพื่อปิดความรับผิดชอบโจทก์ซึ่งเป็นผู้ทรงแคชเชียร์เช็คพิพาทไม่ได้ ศาลล่างทั้งสองพิพากษาชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยที่ ๑ ทุกข้อฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน ให้จำเลยที่ ๑ ใช้ค่าทนายความชั้นฎีกาแทนโจทก์ ๑,๐๐๐ บาท.

(ระพินทร บรรจงศิลป์-สถิตย์ ไพเราะ-วิรัช ลิมวิชัย)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ